

Nr. 201 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsminister des Innern und der Finanzen, den Stellvertreter des Führers und den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 19. September 1938

R 43 II/598, Bl. 27–29 Schnellbrief, Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

[Motivierung der Sechsten Verordnung zum Reichsbürgergesetz: Ausscheiden der Juden aus der Patentanwaltschaft]

[...]¹

Zum Inhalt der Verordnung darf ich folgendes bemerken:

Die Verordnung führt eine abschließende Bereinigung der Judenfrage in der Patentanwaltschaft herbei und entspricht im wesentlichen der Regelung, die in der bereits vor kurzem zur Vollziehung vorgelegten Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz für die Rechtsanwaltschaft getroffen worden ist².

Die Gesetzgebung des Jahres 1933 hatte im Altreich nur einen Teil der jüdischen Patentanwälte aus der Anwaltschaft entfernt³. Jüdische Frontkämpfer sowie jüdische Patentanwälte, die seit dem 1. August 1914 in der Liste des Reichspatentamts eingetragen waren, waren zunächst in der Anwaltschaft verblieben. Sie scheiden nunmehr nach den Bestimmungen der Verordnung bis zum 30. November d. Js. aus, so daß nach diesem Zeitpunkt nur noch nichtjüdische Anwälte und die durch die Gesetzgebung des Jahres 1933 im Beruf belassenen jüdischen Mischlinge als Patentanwälte zugelassen sind.

Die ausscheidenden Frontkämpfer können aus Mitteln der Patentanwaltskammer bei Bedürftigkeit und Würdigkeit jederzeit widerrufliche Unterhaltszuschüsse erhalten. Soweit die Mittel ausreichen, können unter den gleichen Voraussetzungen auch anderen ausscheidenden Juden, die seit dem 1. August 1914 als Patentanwalt eingetragen gewesen sind, Unterhaltszuschüsse gewährt werden⁴.

Von der Bestellung jüdischer Konsulenten, wie sie in der 5. Verordnung zum Reichsbürgergesetz für das Arbeitsgebiet der Rechtsanwälte zur Wahrnehmung der Angelegenheiten jüdischer Rechtssuchender vorgesehen worden sind, ist für das Tätigkeitsfeld der Patentanwälte abgesehen worden. In

¹ Mit Reinschrift der VO zur Mitzeichnung im Umlauf an RIM, RFM und StdF übersandt, von wo sie am 6. 10. 1938 dem RMRk zur Herbeiführung der Unterschrift Hitlers zugeing; R 43 II/598, Bl. 26, auch APK I 1, Reg. Nr. 12945. Zu Ablauf und Inhalt s. GRUCHMANN, Justiz, S. 187 f.

² Hierzu Dok. Nrr. 74, 83, 191.

³ Gesetz betreffend die Zulassung zur Patentanwaltschaft und zur Rechtsanwaltschaft vom 22. 4. 1933 (RGBl. I S. 217); s. ARH I/2, Nr. 103 P. 9, zur Durchführung ebd. Nr. 193 P. 24; GRUCHMANN, Justiz, S. 139.

⁴ Diese Klausel hatte der StdF in seiner Stellungnahme von 15. 7. 1938 zur Erstvorlage der 6. ReichsbürgerVO vorgeschlagen, analog der Regelung für ehem. jüd. Rechtsanwälte; R 3001/ 20947 (APK II 3, Reg. Nr. 32006); GRUCHMANN, Justiz, S. 187. Vgl. hierzu die Ausführungen des RJuM im Schreiben an den RFM bei Neuvorlage der VO am 24. 8. 1938: „Der Vorstand der Patentanwaltskammer hat zur Bereitstellung von Mitteln die Schaffung eines besonderen Unterstützungsfonds vorgeschlagen. Dabei sollen diejenigen Patentanwälte, die die Kanzlei eines jüdischen Patentanwalts übernehmen, zur Leistung eines besonderen Beitrages an den Unterstützungsfonds verpflichtet werden. Soweit die auf diese Weise hereinkommenden Mittel nicht ausreichen, ist beabsichtigt, die jährlichen Kammerbeiträge bis zu 100% des Beitrags zu erhöhen. Bei dieser beabsichtigten Regelung wird dem Umstand Rechnung getragen, daß die eine jüdische Kanzlei übernehmenden Patentanwälte gegenüber den anderen einen weit überwiegenden Nutzen aus dem Ausscheiden der Juden ziehen. Die zusätzliche Heranziehung aller Patentanwälte eröffnet demgegenüber die Möglichkeit eines angemessenen Ausgleichs innerhalb der Gesamtheit der Patentanwälte für den allgemeinen Anfall freiwerdender Mandate.“ R 2/24072, unfol; auch APK I 2, Reg. Nr. 23232.

den vom Reichspatentamt bearbeiteten Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes besteht ein Anwaltszwang nur für Personen, die im Inland weder Wohnsitz noch gewerbliche Niederlassung haben. Bei ihnen läßt sich eine Unterscheidung zwischen jüdischen und anderen Auftraggebern nicht machen, da nach dem Auslande Erörterungen, geschweige denn zuverlässige Feststellungen über die Rassenangehörigkeit nicht durchführbar sind. Personen, die im Inland ihren Wohnsitz oder ihre gewerbliche Niederlassung haben, bedürfen dem Reichspatentamt gegenüber keines Vertreters, sondern können dort ihre Angelegenheiten selbst wahrnehmen. Sie können sich aber auch von jeder anderen Person beraten und vertreten lassen, die diese Tätigkeit nicht berufsmäßig betreibt. Inländische Juden sind also nicht auf die Inanspruchnahme eines Patentanwalts angewiesen. Die Fälle, in denen sie sich gleichwohl eines Patentanwalts zu bedienen wünschen, werden schon deshalb selten sein, weil die Erwirkung und Bekämpfung gewerblicher Schutzrechte ganz überwiegend von der Industrie ausgeht, in der der jüdische Einfluß immer mehr zurücktritt. Diese wenigen Fälle aber können keinen besonderen jüdischen Patentkonsulentenstand tragen, und sie spielen andererseits auch in der dann allein übrig bleibenden Verteilung auf die Gesamtheit der arischen Patentanwälte keine Rolle, insbesondere wenn man berücksichtigt, daß die sicher häufiger vorkommende Vertretung ausländischer Juden ohnehin nicht zu vermeiden ist. Erforderlichenfalls ist der Vorstand der Patentanwaltskammer auf Grund seiner Befugnisse in der Lage, dafür Sorge zu tragen, daß die Wahrung der Würde des Patentanwalts bei der Übernahme von Aufträgen von Juden gewährleistet ist.

Die Verordnung gilt unterschiedslos auch für die jüdischen Patentanwälte im Lande Österreich, wo nach ihrem Ausscheiden genügend arische Patentanwälte zur Verfügung stehen⁵.

Für das Land Österreich sind außerdem Bestimmungen über das Ausscheiden der jüdischen Mischlinge erforderlich. Da es sich hierbei lediglich um eine Angleichung an den im Altreich bestehenden Rechtszustand handelt, ist eine besondere, auf das Land Österreich beschränkte Verordnung vorgesehen, die gleichzeitig mit der 6. Verordnung zum Reichsbürgergesetz veröffentlicht werden soll. Ich gestatte mir, eine Abschrift der Verordnung mit der Bitte um Kenntnissnahme beizufügen⁶. Sie sieht vor, daß jüdische Mischlinge bis zum 31. Dezember 1938 im Patentanwaltsregister gelöscht werden können, nimmt jedoch hiervon Frontkämpfer und Altanwälte sowie solche Anwälte aus, deren Väter oder Söhne im Weltkrieg gefallen sind. Dies entspricht der für die Patentanwälte im Altreich bestehenden Regelung und auch der Regelung, die für die Rechtsanwälte sowohl im Altreich wie in Österreich vorgesehen ist.

[...] ⁷

Dr. Gürtner

⁵ Zu den Verhältnissen in Österreich bemerkte der RJuM im Schreiben vom 24. 8. 1938 (o. Anm. 4): „Die Schließung des österreichischen Patentamts (jetzt Reichspatentamt, Zweigstelle Österreich) für Neuansmeldungen, die durch die VO vom 28. April 1938 – RGBL. I S. 456 – erfolgt ist, hat eine starke Einschränkung des Arbeitsfeldes der österreichischen Patentanwälte mit sich gebracht. Die verbleibenden Aufgaben können nach dem Ausscheiden der etwa 36 jüdischen Patentanwälte von den etwa 26 arischen Patentanwälten erledigt werden, so daß die Entfernung der Juden aus der Patentanwaltschaft in Österreich innerhalb derselben Frist durchgeführt werden kann wie im alten Reichsgebiet.“

⁶ R 43 II/598, Bl. 30. Die VO [des RJuM] über Angelegenheiten der Patentanwälte in Österreich erging am 31. 10. 1938 und wurde zusammen mit der 6. ReichsbürgerVO verkündet (RGBl. I S. 1548).

⁷ Enth. Weiterleitung an die Schriftleitung des RGBL. – Lammers wurde die 6. VO zum ReichsbürgerG am 20. 10. mit Vm. des MD Kritzinger vorgelegt, am 31. 10. 1938 trug er sie Hitler auf dem Obersalzberg zur Unterschrift vor; R 43 II/598, Bl. 39 f. und Anhang, FV 507*. Die Publikation erfolgte am 3. 11. (RGBl. I S. 1545); WALK, Sonderrecht, Nr. II/572. Abdruck: RETHMEIER, Juden im Zivilrecht, S. 427–429. Die Gewährung von Unterhaltszuschüssen an ehem. jüd. Patentanwälte (mtl. höchstens 200 RM für ledige, 250 RM für verheiratete, verwitwete oder geschiedene Gesuchsteller, zuzügl. 10 RM für Kinder unter 16 Jahren) regelte der RJuM erst durch Vf. vom 14. 9. 1939 (DJ S. 1526); R 2/24072.

Zitierhinweis

Nr. 201 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsminister des Innern und der Finanzen, den Stellvertreter des Führers und den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 19. September 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d201>